

Manifestação Técnica V4 — PL nº 1866/2026

Ofício: CVL nº 1133/2026 | Órgão: SMDE | Data: maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1133/2026, referente ao PL nº 1866/2026, de autoria do Vereador Marcio Ribeiro, que dispõe sobre apresentação da taxa de serviço (gorjeta) e da taxa de música ao vivo, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**, com três ressalvas operacionais (síntese adversarial pró/contra, V4).

O que o PL muda

Estabelece padrões de transparência para gorjeta e taxa de música: apresentação destacada, caráter facultativo informado, **10% como percentual máximo** quando sugerida automaticamente, vínculo do estabelecimento à finalidade informada. Sanção: CDC.

Tensão da análise adversarial

PRÓ: transparência reduz fricção contratual; setor estratégico (R\$455 bi/2024 no Brasil — FGV/ABRASEL 2024); 10% reflete padrão consolidado; vínculo taxa-música protege artista.

CONTRA: duplicidade com Lei Federal 13.419/2017 (caráter facultativo já é federal); fiscalização **conta por conta inexequível** (PROCON-RJ não tem estrutura para milhões de contas/mês); risco de aplicação seletiva adversa.

O ponto mais forte do CONTRA — inexequibilidade da fiscalização universal — exige tratamento operacional específico. A síntese converte essa crítica em ressalva propositiva: modelo de fiscalização **por reclamação documentada**, não por amostragem universal.

Ressalvas técnicas (uma nova)

(i) Compatibilização técnica dos Anexos I e II com sistemas de PDV via interlocução com ABRASEL-RJ;

(ii) Prazo de 120 dias para adequação dos estabelecimentos;

(iii) **Fiscalização por reclamação documentada**, não amostragem universal — alinha lei à capacidade operacional do PROCON-RJ (NOVO na V4).

Conclusão

A análise adversarial **mantém a posição** da V3 e **adiciona ressalva operacional sobre modelo de fiscalização**. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1866/2026.